

乐客来福商户入驻及数字化服务协议

发布/生效日期：2026年02月23日

【提示】 本协议为电子合同。您勾选/点击确认或实际使用平台服务即视为已阅读并同意本协议全部条款。请您重点关注与费用结算、责任限制、违约处理、数据与个人信息处理、争议解决相关的条款。

第一条 定义与协议主体

1.1 **平台**：指由来富网络（宁晋）有限公司运营的“乐客来福”微信小程序/网站/开放接口及其关联的技术服务系统（以下统称“平台服务”）。

1.2 **商户**：指通过平台提交入驻申请并经审核通过，在平台发布商品/服务信息并向用户提供餐饮/到店/外卖等服务的经营者。

1.3 **用户**：指在平台下单或浏览信息的消费者。

1.4 **独立承运人/配送服务提供者**：指接受配送任务、提供取餐/送达等服务的骑手或其他配送主体。

第二条 服务内容与平台定位

2.1 平台向商户提供信息发布、订单管理、营销工具、交易撮合、对账结算、评价与申诉处理等技术服务。具体以平台页面展示与实际提供为准。

2.2 **交易关系**：除平台明确以自营或共同经营者身份参与的情形外，用户与商户之间就商品/服务买卖形成法律关系，商户应依法履行经营者义务并对其提供的商品/服务质量与安全承担责任。平台依法履行网络交易平台经营者的法定义务（包括但不限于资质核验、规则公示、协助维权等）。

第三条 入驻条件、资质与持续合规

3.1 商户应提供真实、合法、有效且在有效期内的主体资质与行业许可（包括但不限于《营业执照》、食品经营许可/备案等），并保证所填信息与实际经营一致。

3.2 商户应持续符合国家及地方监管要求（含食品安全、价格、广告、反不正当竞争、消费者权益保护等）。如商户资质失效、被处罚或存在重大风险，平台有权要求限期整改、暂停上线或终止合作。

3.3 商户应保证具备真实经营场所与履约能力，不得以虚假地址、虚构门店、冒用资质等方式入驻。

第四条 商品/服务发布与经营规范

4.1 商户发布的商品/服务信息（含名称、规格、价格、图片、成分/过敏原提示、库存、制作时长、适用人群等）应真实、准确、完整，不得含有虚假或引人误解内容。

4.2 **价格与收费**：商户应遵守价格法律法规，不得实施价格欺诈、哄抬价格、虚构原价等行为。平台可基于用户体验与合规风控，对明显异常或涉嫌违法的价格/促销信息采取提示、下架等措施。

4.3 **食品安全**：商户应建立与执行食品安全管理制度，确保原料、加工、包装、储存、配送交接等环节符合规范；对于特殊品类/高风险品类应按监管要求公示或提示。

4.4 商户不得发布或销售法律法规禁止或限制流通的商品/服务，不得进行侵权、色情低俗、赌博、违禁品等违法违规经营活动。

第五条 费用、结算与税务

5.1 **技术服务费**：平台可按订单金额或其他公示方式收取技术服务费/服务费，具体费率、计费口径与结算周期以平台页面/后台配置或补充协议为准。

- 5.2 **对账与结算**：平台向商户提供对账明细与结算数据，商户应在合理期限内核对。若发现差异，应按平台规则在规定期限内发起申诉；逾期视为认可。
- 5.3 **退款与拒付**：因用户退款、支付机构退单/拒付、监管要求等导致的资金回退，平台有权按规则从商户待结算款项中扣回相应金额，并向商户提供必要凭证/说明。
- 5.4 **发票与税务**：商户应依法自行开具与其向用户提供商品/服务相对应的发票（如适用），并自行承担税费。平台就其向商户提供的技术服务按法律规定开具发票或提供凭证（如适用）。

第六条 配送与履约责任边界

- 6.1 若订单包含配送服务，商户应按约定时间备餐并完成交接。交接前因商户原因产生的延误、错漏、质量问题等由商户承担。
- 6.2 交接后，配送过程中的丢失、破损、超时等非商品生产质量原因导致的损失，按平台规则在商户、配送服务提供者与用户之间合理分配责任；平台将依法提供协调与争议处理支持。
- 6.3 **重大食品安全风险处置**：如出现疑似食品安全事故或监管部门要求，平台可采取临时下架、暂停交易、风险提示、证据保全等措施；商户应配合调查、召回与处置。

第七条 数据、个人信息与保密

- 7.1 商户在履约过程中可接触到用户的收货信息、联系方式等个人信息。商户承诺仅为履约之必要范围使用，不得擅自留存、买卖、泄露或用于营销骚扰等非必要目的。
- 7.2 商户应采取必要的安全措施（含人员管理、权限控制、日志审计、加密等）保护其处理的个人信息与商业秘密。发生或可能发生泄露时，应立即通知平台并采取补救措施。
- 7.3 未经平台书面同意，商户不得向第三方披露平台的非公开信息、规则细节、用户数据、经营数据等。

第八条 违约处理与合作终止

- 8.1 若商户违反本协议或平台规则，平台可视情节采取包括但不限于：警告、限流、下架、暂停结算、暂停/终止服务、清退、向监管部门报告、追究赔偿责任等措施。
- 8.2 合作终止后，平台可在法律允许范围内保存必要交易记录以满足审计、税务、纠纷处理等要求；商户应继续履行已产生订单的售后义务（法律或平台另有规定的除外）。

第九条 责任限制

- 9.1 平台在法律允许范围内对因系统维护、不可抗力、第三方网络/支付/地图服务故障等导致的服务中断承担合理范围内的责任；但平台对商户向用户提供的商品/服务质量不作保证，法律另有强制规定的除外。

第十条 争议解决

- 10.1 本协议适用中华人民共和国法律。
- 10.2 因本协议产生的争议，双方应先友好协商；协商不成的，提交平台运营主体所在地有管辖权的人民法院解决。**如法律法规对消费者、劳动或其他情形另有强制管辖规定的，从其规定。**